“05·26”福田区新狮村55栋死亡事故调查报告

2020年5月26日11时15分许，位于福田区莲花街道辖区新狮村55栋A单元602房发生一起事故，造成1人死亡。

2020年5月27日，福田区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、区住建局为成员单位的事故调查组对事故进行调查，特邀区纪委监察委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料及调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况。

（一）新狮村55栋A单元602房基本情况

该房屋坐落于福田区莲花街道辖区红荔西路48号，房屋所有人系虞某春（香港户籍），该整栋房屋属于村民自建

房。

（二）房屋承租方：李某波

2020 年 5 月 25 日，李某波以个人名义向房屋所有人虞某春租赁了新狮村 55 栋 A 单元 602 房，约定该房屋每月租金为 2400 元，事发前双方尚未签订房屋租赁合同。因李某波还需购置家用电器故未正式入住，此前李某波向该房屋所有人虞某春交付了 500 元的定金。

（三）空调安装单位：深圳市永攀电器有限公司

统一社会信用代码：91440300573129063T ，类型为有限责任公司，法定代表人惠某，注册资本 900 万元人民币，成立于 2011 年 04 月 25 日，地址位于深圳市福田区莲花路北雨田路东雨田村雨露楼商铺 3-A，经营范围为木质品家具、智能家居的销售与安装；家用电器、电子设备、制冷设备、空调设备、通风设备、空气净化设备的购销及上门维修及上门安装等。


统一社会信用代码
91440300573129063T

营业执照
（副本）

名　　称
类　　型
法定代表人
成立日期
住　　所
重要提示
登记机关
2020 年 01 月

（四）福田区新狮村55栋市容环境提升项目情况

福田区新狮村55栋市容环境提升项目属“深圳市福田区市容环境提升行动第三阶段建筑立面刷新及屋顶改造工程D-1标段”，该项目于2011年2月11日开工，建设单位为福田区建筑工务局（现更名为“福田区建筑工务署”），施工单位为深圳市建业建筑工程有限公司。现经福田区建筑工务署作出说明，在2011年11月7日该项目竣工验收时，新狮村55栋A单元和新狮村55栋B单元的外墙EPS线条上均喷涂上“注意安全，严禁踩踏”的字样，符合设计要求。事发后勘查现场时未发现新狮村55栋A单元和新狮村55栋B单元外墙竣工时EPS线条上均喷涂上“注意安全，严禁踩踏”的字样情况，福田区建筑工务署解释“因距今时间已9年，当时电子存档不发达，且各单位负责人均有流动，纸质材料难以立即找到”，其未能提供有效佐证材料。

（五）事故相关人员情况

1、刘某（死者），男，汉族，湖北谷城县人，43岁，系深圳市永攀电器有限公司的空调安装人员，2019年4月5日与深圳市永攀电器有限公司签订了《深圳市劳动合同》，经查其不具备高空作业特种作业资质。

2、惠某，男，汉族，湖北谷城县人，49岁，系深圳市永攀电器有限公司的法定代表人、总经理。

3、张某，男，汉族，湖北谷城县人，系深圳市永攀电器有限公司的空调安装人员，其持有湖北省应急管理厅2020年5月15日颁发的《特种作业操作证》(操作项目高处安装、维护、拆除作业，证号：T420625******0010)。

（六）政府相关行业主管部门安全监管情况

如何加强物业小区空调安装的监管工作，区住建局已对各物业单位下发相关作业要求，各物业单位能够按要求落实执行。此起事故暴露出股份公司物管单位落实中的不足，由于股份公司辖区内系非封闭区域，致使管理方面出现漏洞，难以有效掌握村民自建房的动态。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年5月25日，李某波通过微信联系深圳市永攀电器有限公司的总经理惠某，购买了一台型号为KFR-26GW/20MCA23大一匹变频的“海尔”品牌空调，费用为1600元（不包含高空作业费和材料费）。

5月26日9时47分，深圳市永攀电器有限公司的空调安装作业人员刘某和张某收到派工单后，于上午10时30分许，来到装机地点福田区新狮村55栋A单元602房。查看装机位置后，告知客户李某波要收取高空作业费100元，征得客户同意后便开始空调安装。刘某和张某协同在卧室内将室内机安装好后，刘某从房内客厅防盗网的逃生口中爬出室

外，在外墙上安装空调室外机支架。11 时 10 分许，张某将捆绑了安全绳的空调外机从防盗网的逃生口往外递给了刘某。刘某在室外移动过程中，脚下踩踏的窗饰条（EPS 线条）因无法支撑刘某的体重突然断裂，导致刘某从 55 栋 A 单元 602 房室外高坠至 1 楼地面。

（二）救援及现场处置情况

事故发生后，张某和客户李某波分别拨打了 110 和 120。11 时 30 分许，120 救护人员到达现场，刘某经 120 现场抢救无效死亡。11 时 49 分，接莲花街道办报告后，福田区应急管理局、福田区住建局、莲花街道办、莲花派出所等单位立即派员前往事故现场进对事故原因展开调查。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

此起事故造成 1 人死亡。死者，刘某，男，汉族，湖北谷城县人。2020 年 6 月 1 日，深圳市公安局福田分局刑警大队四中队出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：00754853820200056），刘某的死亡原因为“高坠致多器官损伤”。

（二）事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为 92 万元，主要为赔偿费用等。

四、事故现场勘察及相关调查

（一）现场勘查情况



（图一）新狮村 55 栋 A 楼 602 房内防盗网逃生口情况



（图二）新狮村 55 栋 B 用于外墙装饰的 EPS 线条



（图三）死者身上佩戴了安全带。



（图四）事发现场发现，EPS 线条材质为“泡沫”。



（图五）事发后，空调悬挂在空中。



（图六）55 栋 A 与 55 栋 B 相隔距离大约 1.5 米。

五、事故类别分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)及《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)，综合分析如下:

结合深圳市公安局福田分局刑警大队四中队出具的《居民死亡医学证明（推断）书》出具的死亡原因，按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986）对事故的分类，本次事故类别为高处坠落。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

刘某（死者）安全意识淡薄，在室外进行空调安装作业时未按规定正确使用劳动防护用品（未佩戴安全帽、安全带系挂点选择不正确、未使用高空作业绳），冒险作业，导致高处坠落死亡。

（二）间接原因

深圳市永攀电器有限公司，未能认真履行企业安全生产主体责任，聘请无高空作业资质证人员上岗作业，对现场安全监管不到位，未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要责任。

（三）事故性质

调查认定，“05·26”福田区新狮村 55 栋死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据事故调查原因和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1、深圳市永攀电器有限公司，未能认真履行企业安全生产主体责任，聘请无高空作业资质证人员上岗作业，对现场安全监管不到位，未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要责任。

建议由福田区应急管理局依法对该单位进行处理。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、刘某（死者）安全意识淡薄，在室外进行空调安装作业时未按规定正确使用劳动防护用品（未佩戴安全帽、安全带系挂点选择不正确、未使用高空作业绳），冒险作业，导致高处坠落死亡。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、惠某，作为深圳市永攀电器有限公司的法定代表人，对安全生产工作监管失察，聘请无高空从业资格证人员进行空调安装作业，导致作业人员死亡，对事故的发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

（三）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发[2019]38号）规定，

政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委依规依纪依法另行独立调查处置。

八、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露了空调安装作业中安全生产管理方面存在的问题。为预防同类事故再次发生，特提出以下整改和防范措施。

（一）深圳市永攀电器有限公司要认真吸取事故教训，切实履行企业的安全生产主体责任，作业人员务必持证上岗，强化施工人员的安全隐患风险防范意识，杜绝同类事故再次发生。

（二）福田区住建局要将此事故传达至辖区各物管单位，督促辖区股份公司加大管理力度，杜绝此类事故再次发生。

（三）福田区建筑工务署、福田区住建局、福田区城管局作为2011年建设市容环境提升项目的建设单位，要针对2011年建设的市容环境提升项目因年限已久缺失的安全警示标志、安全警示字样等情况的，务必进行重新标识、重新设置明显的安全警示标志。

“05·26”福田区新狮村55栋死亡事故调查组

2020年7月21日